

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1298/2534

บริษัท บัว หลวง ประกันภัย จำกัด
บริษัท นำ สิน ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 882

ความรับผิดในฐานะผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ซึ่งมีลักษณะเป็นการประกันวินาศภัย ตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. ลักษณะ 20หมวด 2 นั้น การฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องถืออายุความ 2 ปีนับแต่วันเกิดวินาศภัยตาม ป.พ.พ. มาตรา 882 วรรคแรก.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2530 รถยนต์สาธารณะคันหมายเลขทะเบียน 1 ท - 1623 กรุงเทพมหานคร ซึ่งโจทก์รับประกันภัยไว้และยังอยู่ในอายุสัญญาประกันภัยได้ถูกรถยนต์โดยสารขนาดเล็กคันหมายเลขทะเบียน 11-3701 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยรับประกันภัยคำจนไว้ชนได้รับความเสียหาย โจทก์ต้องเสียค่าซ่อมรถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้จึงรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย ขอบังคับให้จำเลยใช้เงิน 61,262 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วเพราะโจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2531 เกิน 1 ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

วันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องและคำให้การจำเลยแล้วเห็นว่าคดีพอ
วินิจฉัย จึงมีคำสั่งให้คดีสองสถานและงดสืบพยานโจทก์พยานจำเลยแล้ววินิจฉัยว่า
คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องของโจทก์ไม่ขาดอายุความพิพากษายกคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีคงมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยในข้อแรกว่าฟ้องโจทก์
ขาดอายุความหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า มูลเหตุนี้ในคดีนี้เกิดจากการละเมิดซึ่งจำเลยจะ
ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ จึงต้องใช้อายุ
ความ 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคแรกนั้น ศาล
ฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ความรับผิดชอบของจำเลยตามที่โจทก์ฟ้องเป็นความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยซึ่งมีลักษณะเป็นการประกันวินาศภัยตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 20 หมวด 2 การฟ้อง
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในกรณีนี้ต้องถืออายุความ 2 ปี นับแต่วัน
เกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรกเมื่อโจทก์
ยื่นฟ้องจำเลยในวันที่ 17 สิงหาคม 2531 ยังไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ 17 สิงหาคม
2530 อันเป็นวันเกิดวินาศภัย ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ สำหรับฎีกาของจำเลย
อีกข้อหนึ่งที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการ
วินิจฉัยมาตามลำดับศาล..."

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ชุม สุกแสงเปล่ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ